Estratégia Concursos

Aula 04

PRF (Policial) Passo de Legislação de Trânsito e Resoluções do CONTRAN

Autor:
Murilo Soares

09 de Abril de 2024

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito.

Veículos: classificação, características, segurança, identificação, registro e licenciamento.

Escolares e moto-frete.

Habilitação.

Importância do assunto – Análise Estatística 1
Aposta estratégica 2
Questões objetivas estratégicas 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 13
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 13
Lista de questões objetivas estratégicas 19

IMPORTÂNCIA DO ASSUNTO – ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para classificamos os assuntos em relação à importância, teremos como parâmetro a seguinte tabela:

% de Cobrança	Importância do Assunto
Até 1,9%	Baixa a Mediana
De 2% a 4,9%	Média
De 5% a 9,9%	Alta
10% ou mais	Muito Alta

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para a banca **CESPE/CEBRASPE**, os tópicos "***Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito***", "***Veículos: classificação, características, segurança, identificação, registro e licenciamento***", "***Escolares e moto-frete***" e "***Habilitação***" possuem, respectivamente, **importância baixa**, **alta**, **baixa** e **alta**, já que foram cobrados em **1**, **21**, **5** e **16** questões, ou seja, em aproximadamente **0,29%**, **6%**, **1,43%** e **4,57%** das **350** questões analisadas.

Utilizando uma tabela, temos o seguinte cenário:

TÓPICO	IMPORTÂNCIA	NÚMERO (E %) DE QUESTÕES QUE COBRARAM O TÓPICO
Engenharia de tráfego, operação, fiscalização e policiamento ostensivo de trânsito	**Baixa**	**1 (0,29%)**
Veículos: classificação, características, segurança, identificação, registro e licenciamento	**Alta**	**21 (6%)**
Escolares e moto-frete	**Baixa**	**5 (1,43%)**
Habilitação	**Alta**	**16 (4,57%)**

APOSTA ESTRATÉGICA

Dentro dos assuntos objeto deste relatório, acreditamos que os requisitos para o candidato se habilitar nas categorias "D" e "E" são um ponto que possui bastante chance de ser cobrado. Esses requisitos estão explicitados, por exemplo, nas págs. 16/17 deste relatório.

QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Engenheiro (SUFRAMA)/Engenharia Civil/2014

Com relação a trânsito, tráfego e transporte, julgue o item a seguir.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as normas e os regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções tomadas pela engenharia de tráfego.

Essa competência do CONTRAN está prevista no art. 91 do CTB:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

GABARITO: certo.

2) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

As placas de identificação com as cores verde e amarela da bandeira nacional poderão ser usadas pelo veículo de representação pessoal do procurador-geral da República, bem como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos estados e do Distrito Federal.

As placas de identificação dos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos estados e do DF terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN, conforme o art. 115, §§ 2º e 3º, do CTB, ou seja, não consta no CTB que essas placas terão as cores verde e amarela:

Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

*§ 2º As **placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal** do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e **do Procurador-Geral da República**.*

*§ 3º **Os veículos de representação** dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo **chefe do Ministério Público** e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas **terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.***

GABARITO: errado.

3) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

Segundo o CTB, o uso de persianas no vidro traseiro dos veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério Público é permitido desde que o veículo tenha espelhos retrovisores em ambos os lados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Essa permissão de uso de persianas no vidro traseiro dos veículos destinados ao transporte de membros do MP está prevista no art. 111, inciso II, do CTB:

> *Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:*
>
> *(...)*
>
> *II - o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.*

GABARITO: certo.

4) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

À luz do disposto no CTB, julgue o item seguinte, relativo ao meio ambiente e aos veículos automotores.

A emissão de gases poluentes e ruído pelos veículos em circulação será avaliada por meio de inspeções obrigatórias. Caso o veículo seja reprovado em inspeção, ele ficará sujeito à medida administrativa de retenção. A forma e periodicidade dessas inspeções serão estabelecidas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito da respectiva circunscrição.

A competência para estabelecimento da forma e periodicidade das inspeções obrigatórias de emissão de gases poluentes e ruído pelos veículos em circulação é do CONAMA, não dos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito da respectiva circunscrição, nos termos do art. 104, § 5º, do CTB:

> *Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.*
>
> *(...)*
>
> *§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.*

GABARITO: errado.

5) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

Mediante autorização específica da respectiva corregedoria e comunicação aos órgãos de trânsito competentes, o veículo utilizado por magistrado que exerça competência ou atribuição criminal poderá, por motivo de segurança e de forma provisória, transitar, excepcionalmente, com placas especiais, de modo a impedir a identificação de seu usuário.

Essa autorização possui previsão no art. 115, § 7º, do CTB:

> *Art. 115 (...)*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 7o Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

GABARITO: certo.

6) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

Veículos oficiais, quando precedidos de batedores, poderão dispensar o uso da placa de identificação dianteira, respeitadas as demais normas de circulação.

A placa de identificação dianteira é dispensada apenas para os veículos de duas ou três rodas, conforme o art. 115, § 6º, do CTB:

Art. 115

(...)

§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.

GABARITO: errado.

7) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca das placas de identificação de veículos e de sua regulação, julgue o item subsequente.

Não viola a legislação de trânsito o fato de a placa dianteira de um veículo do CBMDF não estar lacrada em sua estrutura.

Apenas a placa traseira dos veículos deve estar lacrada em sua estrutura, a dianteira não precisa, conforme o art. 115, *caput*, do CTB:

*Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e **traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura**, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.*

GABARITO: certo.

8) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

O proprietário de veículo tem autonomia de fazer ou de ordenar modificações nas características de fábrica do seu veículo, desde que, posteriormente, encaminhe à autoridade competente documento em que seja especificada cada uma das alterações feitas.

A autorização, no caso, é prévia, conforme o art. 98, *caput*, do CTB:

Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO: errado.

9) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

Entre as autoridades públicas apresentadas nas opções a seguir, aquela cuja placa em veículo de representação pessoal usa as cores verde e amarela da Bandeira Nacional é o

a) presidente de tribunal federal.

b) governador de estado.

c) procurador-geral da República.

d) oficial general das Forças Armadas.

e) prefeito.

Mais uma pergunta da banca em que foi cobrado o conhecimento a respeito do uso das placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional – art. 115, § 2º, do CTB:

> *Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.*
>
> *(...)*
>
> *§ 2º As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do* ***Procurador-Geral da República****.*

GABARITO: "C".

10) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

Para circular nas vias, veículos de transporte escolar devem

a) ter cinto de segurança apenas para o motorista.

b) ter equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo.

c) ter faixa horizontal pintada na cor vermelha, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR em branco.

d) ter autorização emitida pelo DENATRAN.

e) ser equipados com lanternas de luz vermelha nas extremidades da parte inferior dianteira.

Vejamos o teor do art. 136 do CTB e, em seguida, a explicação de cada assertiva, com menção ao dispositivo específico do aludido artigo:

> *Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:*
>
> *I - registro como veículo de passageiros;*
>
> *II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

A: errada. Os cintos de segurança devem ser em número igual à lotação – inciso VI.

B: certo, de acordo com o inciso IV.

C: errada. A faixa horizontal deve ser amarela, não vermelha, e a cor da extensão das partes laterais e traseira da carroçaria devem ser preta, não branca – inciso III.

D: errada. A autorização é emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do DF – *caput*.

E: errada. As lanternas devem ficar na extremidade superior da parte traseira – inciso V.

GABARITO: "B".

11) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança deve ser feita por meio de inspeções

a) semanais.

b) trimestrais.

c) semestrais.

d) diárias.

e) anuais.

A aludida inspeção é semestral, conforme o art. 136, inciso II, do CTB:

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

(...)

*II - inspeção **semestral** para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;*

GABARITO: "C".

12) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria D, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações leves nos últimos doze meses ou em infrações médias nos últimos seis meses.

b) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria E, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos vinte e quatro meses.

c) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria B, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos seis meses.

d) ter idade superior a vinte e um anos, ser habilitado na categoria D, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos doze meses.

e) ter idade superior a vinte e um anos, ser habilitado na categoria A, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração nos últimos seis meses.

Os requisitos para ser condutor de veículo destinado à condução de escolares estão previstos no art. 138 do CTB:

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

*I - ter **idade superior a vinte e um anos**;*

*II - ser **habilitado na categoria D**;*

III - (VETADO)

*IV - não ter cometido **mais de uma infração gravíssima** nos 12 (doze) últimos meses;*

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

A redação antiga do inciso IV estabelecia como condição "*não ter cometido nenhuma infração **grave ou gravíssima**, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses*", mas com a Lei nº 14.071/2020. Então uma só infração, grave ou gravíssima, impedia a condução de escolares pelo infrator. Atualmente esse impedimento ocorre apenas quando o condutor comete MAIS DE UMA infração GRAVÍSSIMA.

GABARITO: "D" (atualmente a questão está desatualizada).

13) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

A competência para disciplinar o transporte de escolares é

a) da União, sem exclusão da competência dos municípios de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos.

b) do Ministério das Cidades, exclusivamente.

c) da Agência Nacional de Transportes Terrestres, exclusivamente.

d) dos estados, exclusivamente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

e) dos municípios, exclusivamente.

A competência para disciplinar o transporte de escolares é da União, sem exclusão da competência dos municípios de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, conforme previsão nos arts. 22, inciso XI, da CF/1988 e 139 do CTB:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XI - trânsito e transporte.

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

GABARITO: "A".

14) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

José Carlos pretende abrir uma pequena empresa para prestar serviço de condução de escolares. Para ser condutor de veículo destinado à condução de escolares, José Carlos deve satisfazer cumulativamente alguns requisitos.

A propósito dessa situação hipotética, assinale a opção que reúne os requisitos que, segundo o CTB, José Carlos deve preencher.

a) Ter 18 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração média ou ser reincidente em infrações leves durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

b) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria C, não ter cometido infração gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os seis últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

c) Ter 25 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração grave ou ser reincidente em infrações leves durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

d) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

e) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria C, não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações leves durante os seis últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

Outra questão envolvendo os requisitos para ser condutor de veículo destinado à condução de escolares – art. 138 do CTB:

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

III - (VETADO)

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

A redação antiga do inciso IV estabelecia como condição "*não ter cometido nenhuma infração **grave ou gravíssima**, ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses*", mas com a Lei nº 14.071/2020. Então uma só infração, grave ou gravíssima, impedia a condução de escolares pelo infrator. Atualmente esse impedimento ocorre apenas quando o condutor comete MAIS DE UMA infração GRAVÍSSIMA.

GABARITO: "D" (atualmente a questão está desatualizada).

15) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

O condutor portador de CNH categoria D cometerá infração de trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o motorista, uma vez que somente o portador de CNH categoria E está habilitado para conduzir esse tipo de veículo.

O condutor portador de CNH categoria D está habilitado para conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o motorista, consoante o art. 143, inciso IV, do CTB:

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

(...)

IV - Categoria D - condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista;

GABARITO: errado.

16) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir ônibus com lotação superior a quarenta e dois lugares, excluído o do motorista.

Mais uma questão envolvendo o conhecimento a respeito do art. 143, inciso IV, do CTB:

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

(...)

IV - Categoria D - condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO: certo.

17) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011 Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

Para se habilitar na categoria E, um condutor precisa ter ao menos dois anos de habilitação na categoria D.

Para habilitação na categoria E, o condutor precisa estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria C, entre outros requisitos.

Isso conforme o art. 145, inciso II, alínea "b", do CTB:

Art. 145. (...)

II - estar habilitado:

(...)

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

GABARITO: errado.

18) Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Considere que um condutor tenha sido multado uma única vez nos últimos doze meses e que a infração cometida esteja relacionada a estacionamento de veículo ao lado de outro veículo, em fila dupla. Nessa situação, o referido condutor não está impedido de habilitar-se para a condução de veículos de transporte de materiais inflamáveis.

Para habilitação para condução de veículos que transportem produtos perigosos, como os materiais inflamáveis, o condutor não pode ter cometido <u>mais de uma</u> infração <u>gravíssima</u> durante os últimos doze meses, nos termos do art. 145, inciso III, do CTB:

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

(...)

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

Ressalvo, contudo, que na redação anterior desse dispositivo, o requisito era não ter cometido infração gravíssima ou grave durante os últimos 12 meses.

GABARITO: errado.

19) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para se habilitar a conduzir veículos de transporte de carga perigosa, o condutor deve ter, no mínimo, 21 anos de idade e possuir habilitação, há, pelo menos, dois anos, nas categorias A, B, C ou D.

A questão erra ao afirmar que o condutor deve possuir 2 anos de habilitação nas categorias A, C ou D.

A categoria "A" não possui relação com a habilitação desse tipo de veículo.

Por outro lado, é preciso 1 ano, não 2 anos, de habilitação na categoria "C" para a habilitação para condução de veículos de transporte de carga perigosa.

Estando habilitado na categoria "D", o requisito da habilitação já está preenchido.

Isso tudo conforme o art. 143, inciso II, alíneas "a" e "b", do CTB:

> *Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:*
>
> *(...)*
>
> *II - estar habilitado:*
>
> *a) no mínimo há **dois anos na categoria B**, ou no mínimo há **um ano na categoria C**, quando pretender habilitar-se na categoria D; e*
>
> *b) no mínimo há **um ano na categoria C**, quando pretender habilitar-se na categoria E;*

GABARITO: errado.

20) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Entre os requisitos estabelecidos no CTB para a habilitação na condução desse tipo de veículo, inclui-se o de o condutor ter cometido, nos últimos doze meses, no máximo, três infrações médias e uma infração grave.

Ter cometido mais de 1 infração gravíssima, apenas, é que conduz à negativa de habilitação necessária para condução de veículos que transportem produtos perigosos, como os materiais inflamáveis, nos termos do art. 145, inciso III, do CTB:

> *Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:*
>
> *(...)*
>
> *III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;*

GABARITO: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A partir da análise das questões mais recentes de Legislação de Trânsito elaboradas pela banca CESPE / CEBRASPE e do ordenamento jurídico vigente, em relação aos tópicos ora em análise, para que o estudo seja melhor direcionado, é necessário, pelo menos, que seja compreendido e, se possível, decorado o seguinte:

1. ASPECTOS RELACIONADOS À IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS (ART. 115 DO CTB, EM ESPECIAL O § 2º).
2. Requisito para habilitação nas diversas categorias de veículo, em especial as categorias "D", "E" e de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso – arts. 145 e 329 do CTB.

Para a prova do nosso concurso, em relação aos tópicos deste relatório, devemos ter em mente as regras dos artigos 91 a 160 do CTB, em especial dos artigos 91, 98, 104, 111, 115, 136, 138, 139, 143 e 145 (os artigos 115 e 145 incidem com uma frequência maior), transcritos a seguir:

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções adotadas pela Engenharia de Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica.

§ 1º Os veículos e motores novos ou usados que sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo cumprimento das exigências.

§ 2º Veículos classificados na espécie misto, tipo utilitário, carroçaria jipe poderão ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por roda e pneu, observadas restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo Contran.

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases poluentes e ruído.

§ 1º (VETADO) § 2º (VETADO) § 3º (VETADO) § 4º (VETADO)

§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruído.

§ 6º Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, durante 3 (três) anos a partir do primeiro licenciamento, os veículos novos classificados na categoria particular, com capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

§ 7º Para os demais veículos novos, o período de que trata o § 6º será de 2 (dois) anos, desde que mantenham suas características originais de fábrica e não se envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.

Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo:

I - (VETADO)

II - o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos retrovisores em ambos os lados.

III - aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN

Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a segurança do trânsito.

Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecidas as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 1º Os caracteres das placas serão individualizados para cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, sendo vedado seu reaproveitamento.

§ 2º As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.

§ 3º Os veículos de representação dos Presidentes dos Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembléias Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 4o Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao registro na repartição competente, se transitarem em via pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento

§ 4o-A. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do Sistema Nacional de Trânsito.

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso bélico.

§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira.

§ 7o Excepcionalmente, mediante autorização específica e fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do Ministério Público que exerçam competência ou atribuição criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, na forma de regulamento

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a ser emitido, conjuntamente, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

§ 8o Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola (jericos), para efeito do registro de que trata o § 4o-A, ficam dispensados da exigência prevista no art. 106.

§ 9º As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo ao qual estão atreladas são dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na forma a ser regulamentada pelo Contran.

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:

I - registro como veículo de passageiros;

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas;

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo;

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira;

VI - cintos de segurança em número igual à lotação;

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

I - ter idade superior a vinte e um anos;

II - ser habilitado na categoria D;

III - (VETADO)

IV - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos 12 (doze) últimos meses;

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência municipal de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos, para o transporte de escolares.

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;

III - Categoria C - condutor de veículo abrangido pela categoria B e de veículo motorizado utilizado em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg (três mil e quinhentos quilogramas);

IV - Categoria D - condutor de veículo abrangido pelas categorias B e C e de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 2o São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista.

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade de tração ou do peso bruto total.

§ 4º Respeitada a capacidade máxima de tração da unidade tratora, os condutores das categorias B, C e D podem conduzir combinação de veículos cuja unidade tratora se enquadre na respectiva categoria de habilitação e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha menos de 6.000 kg (seis mil quilogramas) de peso bruto total, e cuja lotação não exceda a 8 (oito) lugares

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser maior de vinte e um anos;

II - estar habilitado:

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;

III - não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 (doze) meses;

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN.

Parágrafo único. A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da observância do disposto no inciso III.

(...)

Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

As placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional serão usadas somente pelos veículos de representação pessoal de **chefes e maiores autoridades dos Poderes da União**:

EXECUTIVO -> **Presidente e Vice-Presidente da República + Ministros de Estado**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LEGISLATIVO -> **Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados**

JUDICIÁRIO -> **Presidente e Ministros do STF**

AGU e **PGR**

Para habilitação nas categorias "**D**" e "**E**" e para condução de veículo de transporte **coletivo** de **passageiros**, de **escolares**, de **emergência** ou de **produto perigoso**, os requisitos são os seguintes:

1. idade igual ou superior a **21 anos**
2. possuir habilitação nas categorias:
   B (mínimo **2 anos**) -> para habilitação na categoria "**D**"; ou
   C (mínimo **1 ano**) -> para habilitação na categoria "**E**"
3. não ter cometido **mais de uma** infração **gravíssima** nos **últimos 12 meses**
4. ser aprovado em **curso especializado** e em **curso de treinamento de prática veicular em situação de risco**, nos termos da normatização do **CONTRAN**
5. apresentar, previamente, certidão negativa do registro de distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva concessão ou autorização.

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

***** Questionário - somente perguntas *****

1) Quais veículos devem / podem utilizar as placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional?
2) Quais os requisitos para habilitação nas categorias "D" e "E" e para condução de veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso?

Sabendo responder às questões acima, o candidato certamente estará bem preparado para a resolução das provas de legislação de trânsito, em relação aos tópicos objeto deste relatório.

***** Questionário – perguntas com respostas *****

1) Quais veículos devem / podem utilizar as placas com as cores verde e amarela da Bandeira Nacional?
Somente os veículos de representação pessoal de chefes e maiores autoridades dos Poderes da União:
Presidente e Vice-Presidente da República;
Ministros de Estado;
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Presidente e Ministros do STF;
AGU e PGR.

2) Quais os requisitos para habilitação nas categorias "D" e "E" e para condução de veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso?

A) IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 21 ANOS

B) POSSUIR HABILITAÇÃO NAS CATEGORIAS: B (MÍNIMO 2 ANOS) -> PARA HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "D"; OU C (MÍNIMO 1 ANO) -> PARA HABILITAÇÃO NA CATEGORIA "E"

C) NÃO TER COMETIDO MAIS DE UMA INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE OS ÚLTIMOS 12 MESES

D) SER APROVADO EM CURSO ESPECIALIZADO E EM CURSO DE TREINAMENTO DE PRÁTICA VEICULAR EM SITUAÇÃO DE RISCO, NOS TERMOS DA NORMATIZAÇÃO DO CONTRAN

E) APRESENTAR, PREVIAMENTE, CERTIDÃO NEGATIVA DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL RELATIVAMENTE AOS CRIMES DE HOMICÍDIO, ROUBO, ESTUPRO E CORRUPÇÃO DE MENORES, RENOVÁVEL A CADA CINCO ANOS, JUNTO AO ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA RESPECTIVA CONCESSÃO OU AUTORIZAÇÃO.

Chegamos ao final deste relatório, pessoal!

Abraços e ótimos estudos!

Murilo Soares

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

LISTA DE QUESTÕES OBJETIVAS ESTRATÉGICAS

1) CESPE - Engenheiro (SUFRAMA)/Engenharia Civil/2014

Com relação a trânsito, tráfego e transporte, julgue o item a seguir.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer as normas e os regulamentos a serem adotados em todo o território nacional quando da implementação das soluções tomadas pela engenharia de tráfego.

2) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

As placas de identificação com as cores verde e amarela da bandeira nacional poderão ser usadas pelo veículo de representação pessoal do procurador-geral da República, bem como pelos veículos de representação dos chefes do Ministério Público dos estados e do Distrito Federal.

3) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

Segundo o CTB, o uso de persianas no vidro traseiro dos veículos destinados ao transporte dos membros do Ministério Público é permitido desde que o veículo tenha espelhos retrovisores em ambos os lados.

4) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

À luz do disposto no CTB, julgue o item seguinte, relativo ao meio ambiente e aos veículos automotores.

A emissão de gases poluentes e ruído pelos veículos em circulação será avaliada por meio de inspeções obrigatórias. Caso o veículo seja reprovado em inspeção, ele ficará sujeito à medida administrativa de retenção. A forma e periodicidade dessas inspeções serão estabelecidas pelos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal, no âmbito da respectiva circunscrição.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

Mediante autorização específica da respectiva corregedoria e comunicação aos órgãos de trânsito competentes, o veículo utilizado por magistrado que exerça competência ou atribuição criminal poderá, por motivo de segurança e de forma provisória, transitar, excepcionalmente, com placas especiais, de modo a impedir a identificação de seu usuário.

6) CESPE - Analista Judiciário (STJ)/Administrativa/Segurança/2015

À luz do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item seguinte.

Veículos oficiais, quando precedidos de batedores, poderão dispensar o uso da placa de identificação dianteira, respeitadas as demais normas de circulação.

7) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca das placas de identificação de veículos e de sua regulação, julgue o item subsequente.

Não viola a legislação de trânsito o fato de a placa dianteira de um veículo do CBMDF não estar lacrada em sua estrutura.

8) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Com relação às normas gerais de circulação, conforme a legislação de trânsito vigente, julgue o item que se segue.

O proprietário de veículo tem autonomia de fazer ou de ordenar modificações nas características de fábrica do seu veículo, desde que, posteriormente, encaminhe à autoridade competente documento em que seja especificada cada uma das alterações feitas.

9) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

Entre as autoridades públicas apresentadas nas opções a seguir, aquela cuja placa em veículo de representação pessoal usa as cores verde e amarela da Bandeira Nacional é o

a) presidente de tribunal federal.

b) governador de estado.

c) procurador-geral da República.

d) oficial general das Forças Armadas.

e) prefeito.

10) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para circular nas vias, veículos de transporte escolar devem

a) ter cinto de segurança apenas para o motorista.

b) ter equipamento registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo.

c) ter faixa horizontal pintada na cor vermelha, a meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR em branco.

d) ter autorização emitida pelo DENATRAN.

e) ser equipados com lanternas de luz vermelha nas extremidades da parte inferior dianteira.

11) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança deve ser feita por meio de inspeções

a) semanais.

b) trimestrais.

c) semestrais.

d) diárias.

e) anuais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

12) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

O condutor de veículo destinado à condução de escolares deve satisfazer os seguintes requisitos:

a) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria D, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações leves nos últimos doze meses ou em infrações médias nos últimos seis meses.

b) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria E, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos vinte e quatro meses.

c) ter idade superior a dezoito anos, ser habilitado na categoria B, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos seis meses.

d) ter idade superior a vinte e um anos, ser habilitado na categoria D, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima nem ter reincidido em infrações médias nos últimos doze meses.

e) ter idade superior a vinte e um anos, ser habilitado na categoria A, ter sido aprovado em curso especializado e não ter cometido nenhuma infração nos últimos seis meses.

13) CESPE - Técnico Municipal de Nível Médio (Pref SL)/Monitor de Transporte Escolar/2017

A competência para disciplinar o transporte de escolares é

a) da União, sem exclusão da competência dos municípios de aplicar as exigências previstas em seus regulamentos.

b) do Ministério das Cidades, exclusivamente.

c) da Agência Nacional de Transportes Terrestres, exclusivamente.

d) dos estados, exclusivamente.

e) dos municípios, exclusivamente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) CESPE - Policial Rodoviário Federal/2008

José Carlos pretende abrir uma pequena empresa para prestar serviço de condução de escolares. Para ser condutor de veículo destinado à condução de escolares, José Carlos deve satisfazer cumulativamente alguns requisitos.

A propósito dessa situação hipotética, assinale a opção que reúne os requisitos que, segundo o CTB, José Carlos deve preencher.

a) Ter 18 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração média ou ser reincidente em infrações leves durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

b) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria C, não ter cometido infração gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os seis últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

c) Ter 25 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração grave ou ser reincidente em infrações leves durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

d) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria D, não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os doze últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

e) Ter 21 anos, ser habilitado na categoria C, não ter cometido infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações leves durante os seis últimos meses, ser aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN.

15) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Técnico e Administrativo/Segurança Institucional e Transporte/2015

Com base nas disposições do CTB e nas resoluções do CONTRAN, julgue o item subsequente, relativo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para a condução de veículos e a condições de tráfego dos veículos.

O condutor portador de CNH categoria D cometerá infração de trânsito gravíssima ao conduzir um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o motorista, uma vez que somente o portador de CNH categoria E está habilitado para conduzir esse tipo de veículo.

16) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011

Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

Um condutor habilitado na categoria D pode dirigir ônibus com lotação superior a quarenta e dois lugares, excluído o do motorista.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

17) CESPE - Soldado Bombeiro Militar (CBM DF)/Condutor e Operador de Viatura/2011 Acerca da legislação de trânsito, julgue o próximo item.

Para se habilitar na categoria E, um condutor precisa ter ao menos dois anos de habilitação na categoria D.

18) Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Considere que um condutor tenha sido multado uma única vez nos últimos doze meses e que a infração cometida esteja relacionada a estacionamento de veículo ao lado de outro veículo, em fila dupla. Nessa situação, o referido condutor não está impedido de habilitar-se para a condução de veículos de transporte de materiais inflamáveis.

19) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Para se habilitar a conduzir veículos de transporte de carga perigosa, o condutor deve ter, no mínimo, 21 anos de idade e possuir habilitação, há, pelo menos, dois anos, nas categorias A, B, C ou D.

20) CESPE - Técnico do Ministério Público da União/Apoio Especializado/Transportes/2010

Considerando os requisitos para a condução de veículos destinados ao transporte de produtos perigosos, de acordo com o que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), julgue o item a seguir.

Entre os requisitos estabelecidos no CTB para a habilitação na condução desse tipo de veículo, inclui-se o de o condutor ter cometido, nos últimos doze meses, no máximo, três infrações médias e uma infração grave.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO		
1. c	2. e	3. c
4. e	5. c	6. e
7. c	8. e	9. c
10. B	11. C	12. D
13. A	14. D	15. e
16. c	17. e	18. e
19. e	20. e	

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.